SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0824286-89.2024.8.15.2001
AUTOR: N. G. D. V. L.CURADOR: DANIEL VELOSO DA SILVA LEITE
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Visto etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, protocolada sob o ID 124888449, apresentada pela **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -**Executada, em face do pedido de cumprimento de sentença formulado por **NICOLLAS GABRIEL DANTAS VELOSO LEITE**, representado por seu genitor, DANIEL VELOSO DA SILVA LEITE - Exequente, nos autos do processo em epígrafe.

A fase de conhecimento do presente feito teve por objeto a reparação de danos decorrentes da negativa de cobertura, pela operadora de saúde, para a internação hospitalar de urgência do autor, então um lactente com apenas três meses de vida, que apresentava um quadro respiratório agudo. A recusa da demandada fundamentou-se na alegação de não cumprimento do período de carência contratual para internações. Em sede de plantão judiciário, foi proferida decisão liminar (ID 89143009) que determinou a imediata autorização e custeio da internação, ordem que foi devidamente cumprida pela operadora de saúde.

Após a regular instrução processual, que incluiu a apresentação de contestação (ID 91218712) e réplica (ID 92578972), bem como um conflito de competência dirimido pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba (ID 114314554), foi prolatada sentença de mérito por este Juízo (ID 115659330), cujo dispositivo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A referida sentença, que transitou em julgado em 30 de julho de 2025, conforme certificado nos autos (ID 122874752), condenou a Executada nos seguintes termos:

"Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ);

Condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 117590861), o Exequente apresentou planilha de cálculo (ID 117590870) na qual apurou como devido o montante de **R$ 4.364,15 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos)**. Em sua memória de cálculo, o Exequente aplicou tanto a correção monetária quanto os juros de mora a partir da data do evento danoso, fixada em 20 de abril de 2024.

Intimada para pagamento voluntário, a Executada apresentou a presente Impugnação (ID 124888451), arguindo, em suma, o excesso de execução, nos termos do artigo 525, §1º, V, do Código de Processo Civil. Sustenta a Impugnante que o cálculo do Exequente está em desacordo com o título executivo judicial, uma vez que a sentença determinou expressamente que a correção monetária deveria incidir a partir da data de sua prolação (07 de julho de 2025), e não a partir do evento danoso. Apresentou, para tanto, sua própria planilha de cálculo (ID 124888452), na qual apurou como devido o valor de **R$ 3.836,04 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos)**, e comprovou o depósito judicial de tal quantia (ID 124888450), pugnando pela extinção da execução pela satisfação da obrigação.

Intimado a se manifestar sobre a impugnação, o Exequente apresentou a petição de ID 125343676. Em sua manifestação, embora tenha impugnado genericamente os cálculos da Executada, afirmou que o valor correto a ser considerado seria de **R$ 3.836,94 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)**, valor este substancialmente inferior ao originalmente pleiteado em sua petição de cumprimento de sentença e muito próximo ao valor depositado pela Executada.

Os autos foram então remetidos a este Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde Suplementar, por força da Resolução TJPB nº 32/2025 (ID 125956510), vindo conclusos para decisão.

É o relatório. DECIDO.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Da Delimitação da Controvérsia e da Fidelidade ao Título Executivo

A controvérsia central a ser dirimida na presente impugnação reside na verificação do correto método de atualização do débito, a fim de se apurar a existência ou não do alegado excesso de execução. A resolução de tal impasse perpassa, impreterivelmente, pela análise do título executivo judicial que embasa a presente fase processual, qual seja, a sentença transitada em julgado de ID 115659330.

O cumprimento de sentença deve pautar-se pela estrita observância aos limites impostos pela decisão judicial que o originou, em respeito à coisa julgada material, garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Qualquer dissonância entre o valor exigido pelo credor e o que foi efetivamente determinado no título judicial configura o excesso de execução, matéria defensável por meio de impugnação, conforme faculta o artigo 525, §1º, V, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é imperativo que a análise dos cálculos se atenha rigorosamente ao que foi decidido, não cabendo às partes, nem a este Juízo, inovar ou modificar os parâmetros de cálculo estabelecidos na fase de conhecimento.

Da Análise dos Cálculos à Luz da Sentença Exequenda

O ponto nevrálgico da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes reside no termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor da condenação a título de danos morais. A sentença exequenda é inequívoca ao determinar os critérios de atualização do débito, estabelecendo de forma clara e dissociada os marcos temporais para correção e juros:

> "Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, **corrigidos monetariamente a partir da sentença** e com **juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ)**".

O dispositivo sentencial, portanto, não deixa margem para interpretações diversas. A correção monetária, que visa meramente à recomposição do poder de compra da moeda corroído pela inflação, tem como termo *a quo* a data da prolação da sentença (07 de julho de 2025), momento em que o valor da indenização foi arbitrado judicialmente. Por outro lado, os juros de mora, que possuem natureza de penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação, incidem desde a data do evento danoso, que no caso concreto corresponde à data da negativa indevida de cobertura, conforme corretamente aplicado por ambas as partes.

Ao analisar a planilha de cálculo apresentada pelo Exequente (ID 117590870), constata-se um equívoco manifesto. O credor aplicou a correção monetária e os juros de mora a partir da mesma data, qual seja, 20 de abril de 2024 (data do evento danoso). Tal procedimento contraria frontalmente o comando expresso da sentença, resultando em um acréscimo indevido ao

montante da condenação e, por consequência, no excesso de execução alegado pela parte devedora. O valor postulado de R$ 4.364,15 não encontra respaldo no título que se busca executar.

Por sua vez, a Executada, em sua impugnação, apresentou cálculo (ID 124888452) que demonstra a correta aplicação dos consectários legais. A planilha da devedora aplicou a correção monetária a partir de 07 de julho de 2025, data da sentença, e os juros de mora a partir de 19 de abril de 2024, data do evento danoso. Essa metodologia alinha-se perfeitamente aos parâmetros definidos no título executivo judicial, resultando no montante de R$ 3.836,04, que inclui o principal dos danos morais, os honorários advocatícios de sucumbência e os respectivos acréscimos legais calculados de forma correta.

Adicionalmente, é de se notar que o próprio Exequente, em sua manifestação sobre a impugnação (ID 125343676), reconheceu tacitamente o erro em seu cálculo inicial. Ao afirmar que o valor correto devido seria de R$ 3.836,94, abandonou sua pretensão original de R$ 4.364,15 e aproximou-se sobremaneira do valor apurado e depositado pela Executada. A pequena diferença de R$ 0,90 (noventa centavos) entre o valor recalculado pelo Exequente e o depositado pela Executada é irrisória e pode ser atribuída a diferenças mínimas de índices ou arredondamentos, não alterando a conclusão de que a metodologia de cálculo da Executada foi a que observou fielmente a sentença.

Dessa forma, resta evidente o excesso na execução iniciada pelo Exequente, devendo prevalecer o cálculo apresentado pela Executada, que se demonstrou fiel ao título judicial.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 525 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil, **ACOLHO** a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 124888449) apresentada pela **UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** para:

RECONHECER E DECLARAR o excesso de execução no cálculo apresentado pelo Exequente (ID 117590870).

HOMOLOGAR o cálculo apresentado pela Executada (ID 124888452), fixando o valor total e definitivo da condenação em **R$ 3.836,04 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos).**

Tendo em vista o depósito judicial do valor integral e correto do débito, conforme comprovante de ID 124888450, **DECLARAR EXTINTA A OBRIGAÇÃO** e, por conseguinte, **EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados.

Caso falte dados para expedição do mencionado alvará, intime-se o exequente para que forneça as informações pendentes.

Em razão do acolhimento da impugnação, condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução apurado. **A exigibilidade de tal verba, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Exequente.**

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão e cumpridas todas as formalidades, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
22/01/2026 11:54:30
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131665718

26012211543001400000012

IMPRIMIR GERAR PDF